

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3524/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รงค์ชัย ยานยนต์
ขนส่ง (สายใต้

โจทก์

บริษัท พิทักษ์ สิน ประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448, มาตรา 882, มาตรา 887

โจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์ที่ชนรถยนต์ของโจทก์ให้
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ เป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยค่า
จุนตามป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคสอง จึงมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตาม
ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคแรก จะนำอายุความในมูลละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 448
มาใช้ไม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์คันที่ชน
รถยนต์ของโจทก์ให้ใช้ค่าเสียหาย 145,254 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความเพราะฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่วันทำละเมิด
และรู้ตัวผู้รับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประเด็นในชั้นฎีกามีตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าอายุความคดีนี้ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรก หาใช่มาตรา 882 วรรคแรก ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ คดีโจทก์จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่า อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 เป็นเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ต้องเสียหายในมูลละเมิดซึ่งมีอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยคำจูนรถยนต์บรรทุกคันที่ชนรถยนต์บรรทุกของโจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ อันเป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยคำจูนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 887 วรรคสอง ซึ่งมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรก จะนำอายุความในมูลละเมิดมาใช้กับคดีนี้ไม่ได้ เมื่อคดีนี้เหตุเกิดในวันที่ 11 มกราคม 2526 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2528 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ..."

พิพากษายืน

(ประมาณ ชันชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำทอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ